

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 69 del 07/02/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 29 del 07/02/2023

OGGETTO: *"Riqualficazione e messa in sicurezza della viabilità comunale"*.
Approvazione 1° S.A.L. e relativo Certificato di pagamento.-
CUP: C87H21002060002 **CIG:** 94540955FF **IMP.** CAP. 1022 - **COD.** 1005202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 30/11/2020 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Programmazione annualità 2021-2022 ed atto di indirizzo per le annualità successive" è stata approvata:

- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l'anno 2021 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 1;
- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l'anno 2022 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 2;

-il Comune di Squillace è beneficiario di un finanziamento di € 100.000,00 per i lavori di "Riqualficazione e messa in sicurezza della viabilità comunale", nell'ambito della programmazione dei finanziamenti per le annualità 2021 e 2022 di cui alla DGR n. 439 del 30/11/2020 in attuazione della Legge 145/2018;

-con deliberazione n° 50 del 28.05.2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Riqualficazione e messa in sicurezza della viabilità comunale", redatto dall'arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico, per l'importo complessivo di € 100.000,00 suddiviso in € 81.802,55 per lavori a base d'asta, € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.657,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con propria determinazione n° 398 del 09.09.2022 è stato affidato l'incarico per la direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Salvatore Plati per l'importo di € 4.210,82 oltre IVA e Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale del 3,50 % sull'importo posto a base di gara;

-a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 511 del 03.11.2022 l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Costruzioni Sud srl ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

-con propria determinazione n° 19 del 17/01/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente, per l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione all'operatore economico primo classificato: Costruzioni Sud srl con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792 che ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Vista la Convenzione Rep. n° 8807 del 04.03.2021 della Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità per un contributo concesso di € 100.000,00;

Dato atto che:

-con verbale del 21.11.2022 si è proceduto alla consegna sotto riserve di legge dei lavori in argomento;

-con contratto Rep. n° 346 del 25.01.2023, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 25.01.2023 al n° 333 Serie 1T, i lavori vennero aggiudicati all'impresa Costruzioni Sud srl per l'importo contrattuale di € 72.477,06, oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

Evidenziato che i lavori di che trattasi sono in corso di esecuzione;

Considerato che la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n° 1, redatta dal Direttore dei lavori incaricato, Arch. Salvatore Platì, è stata trasmessa con nota acquisita al prot. n° 688 del 03.02.2023, come di seguito elencata:

- ✓ Libretto delle Misure n. 1;
- ✓ Registro di Contabilità n. 1;
- ✓ Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 02.02.2023;
- ✓ Certificato di pagamento n° 1;

Rilevato che detti atti sono firmati dal Direttore dei Lavori, nonché, per accettazione, dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice;

Visto il certificato di pagamento della 1^a rata, redatto dallo scrivente nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal quale si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di € 47.015,73 oltre I.V.A. al 10%;

Ritenuto, pertanto, che i predetti atti tecnico-contabili sono meritevoli di approvazione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. (la parte ancora vigente);

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto della documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per i lavori di "*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*" - CUP: C87H21002060002, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, Arch. Salvatore Platì, trasmessa con nota acquisita al prot. n° 688 del 03.02.2023, come di seguito elencata:
 - ✓ Libretto delle Misure n. 1;
 - ✓ Registro di Contabilità n. 1;
 - ✓ Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 02.02.2023;
 - ✓ Certificato di pagamento n° 1;
2. di approvare, come approva, il 1° S.A.L. dei lavori di "*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*", così come redatti dal Direttore dei Lavori;
3. di approvare, come approva, il certificato di pagamento della 1^a rata di complessivi € 47.015,73 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 4.701,57 per complessivi € 51.717,30, così come redatto dal Responsabile del procedimento;
4. di stabilire che al pagamento ed emissione del relativo mandato si provvederà solo a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da liquidarsi con successivo atto;
5. di specificare che l'intervento risulta essere finanziato con contributo di € 100.000,00 concesso dalla Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità con Convenzione Rep. n° 8807 del 04.03.2021;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
7. di dare atto che le attività disposte rientrano nella procedura per la quale è stato attribuito il seguente CIG: 94540955FF;
8. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147bis del T.U.E.L.;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da

parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

10. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
11. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
12. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1022 - Cod. 1005202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

